

RECURSO CÍVEL Nº 5010879-18.2024.4.02.5118/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ISABELA LIMAS RODRIGUES GONCALVES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

O ENUNCIADO 18 DAS TRRJ AFIRMA QUE NÃO CABE RECURSO DE SENTENÇA EXTINTIVA, EXCETO QUANDO TAL DECISÃO ACARRETAR EM NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, sequer conhecer do presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Sem custas e honorários, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5010879-18.2024.4.02.5118

510015629984 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5010879-18.2024.4.02.5118/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ISABELA LIMAS RODRIGUES GONCALVES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença, *verbis*:

"Trata-se de ação proposta por ISABELA LIMAS RODRIGUES GONCALVES em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, do MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS e do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, liminarmente:

"A concessão de medida liminar, inaudita et altera pars, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que os réus sejam condenados a fornecer TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM RADIOTERÁPIA, conforme laudos médicos em anexo, bem como os demais procedimentos necessários no decorrer do tratamento a fim de que a doença seja estabilizada"

Para tanto aduz que possui diagnóstico de neoplasia maligna do colo do útero CID C 53.9., sendo paciente do INCA desde 12/09/2024, sob o prontuário de nº 5239272, tendo laudo médico, emitido pela Doutora Flávia Bolivar, oncologia clínica, CRM 52.62507-8, informando da urgência no tratamento por radioterapia, estando a Autora aguardando há 05 semanas após ser inserida na regulação para iniciar o referido tratamento radioterápico.

É o breve relatório.

De acordo com os autos haveria demora excessiva de 5 semanas no início do tratamento de radioterapia, razão pela qual foi distribuída a presente demanda em 13/11/2024, pleiteando, em antecipação de tutela, o início do mencionadao tratamento.

Em contato com o setor de regulação, este juízo foi informado de que a autora foi agendada no recurso ambulatorio, 1ª vez, planejamento em radioterapia , a ser realizada na clínica Inova Medic, em Duque de Caxias, no dia 29/10/2024, às 12h, ou seja, há 15 dias passados do presente ajuizamento.

Compulsando os autos, verifico que a autora compareceu à consulta acima informada em 29/10/2024 e realizou o tratamento de radioterapia requerido nos presentes autos.

Nesse mesmo sentido está o laudo de 30/10/2024 do INCA, juntado aos autos pela própria Autora, Evento1, LAUDO6:

O atendimento em radioterapia foi realizado ontem, em tempo conveniente ao SUS em deque de cama, após a paciente aguardar 5 semanas após regulação no SER.

O próximo passo para realizar o tratamento necessário é realizar uma tomografia de planejamento.

DATA _____

Assinado em 2014

Assim, evidência-se que o pedido formulado nos autos já foi atendido em 29/10/2024, razão pela qual cumpre-me reconhecer a falta de interesse processual de agir, na sua vertente, utilidade, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 485, VI, do CPC.

Custas ex lege.

Sem honorários.

Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos."

Afirmou que é portadora de doença oncológica grave e necessita de prioridade. Alegou que é diagnosticada com Neoplasia Maligna do Colo do Útero (CID10 C53) estadiamento IIB, motivo pelo qual necessita com urgência iniciar radioterapia combinada com quimioterapia e, posteriormente, braquiterapia com intenção curativa. Requereu a reforma da sentença, para a procedência do pedido.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, o artigo 5º da Lei nº 10.259/01 dispõe que, "*exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.*"

Neste sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento:

Enunciado 18 das TRRJ: "*Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar **negativa** de jurisdição.*"

Isto posto, tal como será detalhado adiante, não restou evidenciada a negativa de jurisdição na sentença extintiva proferida pelo juízo *a quo*.

O documento juntado pelo INCA no processo 5010879-18.2024.4.02.5118/RJ, evento 1, OUT9, indica que o tratamento está sendo realizado.

O documento juntado no processo 5010879-18.2024.4.02.5118/RJ, evento 1, OUT9 afirma que o INCA não oferece tratamento de radioterapia, sendo responsabilidade do SER.

À Coordenação de Assistência - COAS/INCA
C/c: SEAD/ INCA

Referência: Ofício nº 7558232/2024 - DTS BAIAXADA (0044191293)

Interessada: Isabela Limas Rodrigues Gonçalves

PAJ (DPU): 2024/064-02443

Assunto: Solicitação de antecipação de tratamento oncológico- Antecipação de Tratamento Radioterápico

Prezados,

Segue resposta ao Ofício nº 7558232/2024 (0044191293), da Defensoria Pública da União na Baixada Fluminense/RJ, que solicita antecipação de tratamento oncológico para a Sra. Isabela Limas Rodrigues Gonçalves:

1. Informamos que a Unidade INCA II não oferece tratamento de radioterapia.
2. No Estado do Rio de Janeiro, a solicitação para tratamento radioterápico é realizada exclusivamente por meio do SER (Sistema Estadual de Regulação). A unidade solicitante apenas registra o pedido no sistema.
3. Desde 2013, a fila de radioterapia está judicializada, cabendo ao SER a responsabilidade pelo gerenciamento das vagas.
4. Assim, questionamentos referentes ao agendamento devem ser direcionados ao SER e/ou à unidade executora do tratamento.

Atenciosamente,

Karla Biancha Silva de Andrade

O órgão julgador afirmou em sentença que entrou em contato com o setor de regulação e que a radioterapia foi realizada, posteriormente ao ajuizamento da ação e que a parte autora compareceu à sessão agendada.

Colhe-se da sentença:

Em contato com o setor de regulação, este juízo foi informado de que a autora foi agendada no recurso ambulatorio, 1ª vez, planejamento em radioterapia, a ser realizada na clínica Inova Medic, em Duque de Caxias, no dia 29/10/2024, às 12h, ou seja, há 15 dias passados do presente ajuizamento.

Compulsando os autos, verifico que a autora compareceu à consulta acima informada em 29/10/2024 e realizou o tratamento de radioterapia requerido nos presentes autos.

Nesse mesmo sentido está o laudo de 30/10/2024 do INCA, juntado aos autos pela própria Autora, Evento1, LAUDO6:

O atendimento em radioterapia foi realizado ontem, em tempo conveniente ao SUS em Duque de Caxias, após a paciente aguardar 5 semanas após regulação no SER. O próximo passo para realizar o tratamento necessário é realizar uma tomografia de planejamento.

DATA _____ ASSINATURA _____

Legenda Sentença / 2014

É possível observar que o recurso da parte autora não ataca o fundamento da decisão e tampouco traz qualquer fato novo.

Entende-se que não houve negativa de jurisdição.

Ante o exposto, voto por sequer conhecer do presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Sem custas e honorários.